

0020467-54.2016.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Matoso disse ter recebido notícia de tráfico de drogas no local. Chegando lá, avistaram um indivíduo entregando algo para o outro. Ambos foram abordados. Allef negou o tráfico, porém Matheus disse que tinha comprado dois flaconetes de Allef. Contou que com Matheus foram encontrados trinta reais e com Matheus foram localizados dois flaconetes de droga. Já o policial militar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0020467-54.2016.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0020467-54.2016.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 342/2016 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Adriano da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

Matheus Adriano da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 342, § 1º, do Código Penal, porque, segundo constou da denúncia, no dia 21 de maio de 2014, por volta das 14h40min, no Edifício do Fórum "Professor Spencer Vampré", na sala de Audiência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Limeira, fez afirmação falsa no processo judicial criminal nº 0000016-76.2014.8.26.0320, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP.

A denúncia foi recebida (fls. 178/180).

O réu foi citado por edital e o processo foi suspenso, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal (fls. 213).

Posteriormente, o réu foi citado pessoalmente (fls. 228) e apresentou defesa preliminar a fls. 232/233.

Oferecida proposta de acordo de não persecução penal ao acusado, contudo, embora devidamente intimado, ele não compareceu à audiência designada (fls. 258).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia (fls. 282 e 290).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (fls. 294/298), ao passo que a Defesa pleiteou a absolvição, ou, subsidiariamente, fixação de pena e regime mais favoráveis (fls. 301/307).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade restou comprovada pelos termos de depoimentos prestados na delegacia de polícia a fls. 06, 08 e 09, termo de audiência a fls. 89, termos de depoimentos em juízo a fls. 90, 124/125 e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

O policial militar André Luís de Souza Matoso disse ter recebido notícia de tráfico de drogas no local. Chegando lá, avistaram um indivíduo entregando algo para o outro. Ambos foram abordados. Allef negou o tráfico, porém Matheus disse que tinha comprado dois flaconetes de Allef. Contou que com Matheus foram encontrados trinta reais e com Matheus foram localizados dois flaconetes de droga. Já o policial militar Devanil Aparecido Sedano Vieira disse que não se recordava dos fatos com detalhes, mas confirmou ter participado da ocorrência com o policial Matoso.

O réu não compareceu para dar sua versão em interrogatório.

Restou configurado, assim, o crime, tendo em vista a divergência entre as versões apresentadas pelo acusado, na condição de testemunha, na delegacia de polícia (fls. 09- quando disse que comprou os entorpecentes do réu no processo originário) e em juízo (fls. 90- quando, para tentar beneficiar o acusado daquele feito, negou que tivesse comprado a droga dele).

Passo à dosimetria da pena.

Não havendo circunstâncias nas duas primeiras fase, na terceira fase da dosimetria deve incidir a causa de aumento de pena tipificada no artigo 342, § 1º, do Código Penal, elevando-se a reprimenda de 1/6, isto é, 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, os quais fixo no patamar mínimo, à míngua de maiores dados sobre a situação financeira do acusado.

Fica estabelecido o regime aberto, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a sanção não é superior a quatro anos e o acusado é tecnicamente primário (fls. 216/217).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR Matheus Adriano da Silva, qualificado nos autos, como incurso no artigo 342, § 1º, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação, ambos em favor de entidades e serem definidas em execução, bem como pagamento de 11 dias-multa, no patamar mínimo.

Faculto o recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º,

do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

Limeira, 09 de agosto de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA